

वन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १२ । वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थिति वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न र नजिी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वन ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौँ दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आखेटोपहार" भन्नाले वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तर्नीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) "अन्तरप्रदेशिक वन" भन्नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा जोडिएको र पारस्थितिकीय प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ग) "उपभोक्ता समूह" भन्नाले वनको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न दफा ३१ बमोजमि गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झनुपर्छ । (घ) "कबुलियती वन" भन्नाले दफा २६ बमोजमि व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ङ) "गैर काष्ठ वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न भएका वा वनबाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ र दाउरा बाहेकका जडबुटी तथा वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार लगायत अन्य सबै जैविक उत्पात्ता सामान सम्झनुपर्छ । (च) "टाँचा" भन्नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, चहिन वा नशाना सम्झनुपर्छ । (छ) "डिभिजन वन कार्यालय" भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनुपर्छ । (ज) "डिभिजनल वन अधिकृत" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनुपर्छ । (ञ) "धार्मिक वन" भन्नाले दफा २८ बमोजमि जमिमा दिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ट) "नजिी वन" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने नजिी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्झनुपर्छ । (ठ) "प्रदेश वन निर्देशक" भन्नाले प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । (ड) "प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन" भन्नाले अन्तरप्रदेशिक वनभन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (ढ) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनुपर्छ । (ण) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।

(त) "राष्ट्रिय वन" भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थिति वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रदेशिक वन सम्झनुपर्छ । (थ) "वन" भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (द) "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनुपर्छ:- । (१) काष्ठ पैदावार, । (२) गैरकाष्ठ वन पैदावार, वा । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (३) चट्टान, ढुङ्गा र माटो । (ध) "वन संरक्षण क्षेत्र" भन्नाले दफा १५ बमोजमि घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (न) "वन समिना चहिन" भन्नाले राष्ट्रिय वनको समिना छुट्याउन लगाइएका काठ, ढुङ्गा, समिन्ट वा अरु कुनै वस्तुका खम्बा वा चहिनपट सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजमि जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा अङ्कित वन समिना चहिनलाई समेत जनाउँछ । (प) "वन व्यवस्थापन पद्धति" भन्नाले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पद्धति सम्झनुपर्छ । (फ) "वनक्षेत्र" भन्नाले नजिी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन समिना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हड्डिले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, समिसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (ब) "वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि गरिने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनुपर्छ । (भ) "वातावरणीय सेवा" भन्नाले वनक्षेत्रको पारस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने देहाय बमोजमिको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झनुपर्छ:- । (१) कार्बन सेवा, । (२) जैविक विविधताको संरक्षण, । (३) जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली, । (४) पर्याप्यटन, । (५) तोकिए बमोजमिका अन्य वस्तु, सेवा तथा लाभ । (म) "वभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू-संरक्षण वभाग सम्झनुपर्छ । (य) "सरकारद्वारा व्यवस्थिति वन" भन्नाले दफा १४ बमोजमि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (२)

"सशस्त्र वन रक्षक" भन्नाले दफा ४६ बमोजमि गठन भएको सशस्त्र वन रक्षक सेवाको वभिनिन पदमा बहाल रहेका सशस्त्र वन रक्षक सम्झनुपर्छ । (ल) "साझेदारी वन" भन्नाले दफा २३ बमोजमि डभिजिन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (व) "सामुदायिक वन" भन्नाले दफा १८ बमोजमि उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ । (श) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था ।

३. राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । (२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नरिणय बनिा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धर्ति बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य कसिमिले हक हस्तान्तरण गर्न सकनि छैन । (३) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने र भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । ४. राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण: नेपाल सरकारले प्रदेशभत्तिको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशकि वनको सीमा निर्धारण गर्नेछ । ५. जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनको समिना छुट्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो वनको संरक्षणको लागि आवश्यक भएमा सो वनभत्तिको वा सो वनको समिनासँग जोडएको सार्वजनकि वा कुनै व्यक्तिको नजिी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतकि संरचना समेत वनको समिनाभत्तिर पारी छुट्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वनको समिनाभत्तिर पारएको कुनै व्यक्तिको नजिी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतकि संरचना समेत जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त गरी सोको क्षतपूरतिवा मुआब्जा दनुि पर्नेछ । (३) वन समिनाभत्तिर परेको जग्गाको प्राप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ६. नजिी जग्गाको लगत कट्टाने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि व्यक्तिको नजिी जग्गा राष्ट्रिय वनभत्तिर पारएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मुआब्जा वा क्षतपूरति निर्धारण गरेपछि सो जग्गाको क्षेत्रफल, कतिता नम्बर तथा समिना सम्बन्धी वविरण खोली डभिजिन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालय एवं सम्बन्धति स्थानीय तहमा लगत कट्टाको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सात दनिभत्तिर मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धति स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डभिजिन वन कार्यालयलाई दनुि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लगत कट्टा भएको वविरण डभिजिन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. जग्गा दर्ता गर्न नहुने: (१) राष्ट्रिय वनभत्तिको जग्गा कसैले पनदिर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले राष्ट्रिय वनभत्तिको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको माननिछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिकसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डभिजिन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धति स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

त्यसरी लेखी आएमा सात दनिभत्तिर मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धति स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डभिजिन वन कार्यालयलाई दनुि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लगत कट्टा भएको वविरण डभिजिन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८. राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने: यस ऐन बमोजमि पट्टा, पूरजी वा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहूलयित प्राप्त गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कुनै कसिमिको हक वा सहूलयित प्राप्त हुने छैन । ९. वनक्षेत्रमा प्रवेश नषिध: (१) वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डभिजिन वन अधिकृतले सार्वजनकि सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरे वा केही भागमा नषिचिति समयको लागि प्रवेश नषिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रवेश नषिध गर्दा समिना छुट्याई मानसि आवत जावतको लागि बाटो छुट्याउन सकनिछ र यसरी छुट्याइएको बाटो उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति सूचनामा उल्लिखति शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्न सकनिछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रवेश नषिध गरिएको वनक्षेत्रमा कुनै पनप्रकारको घरपालुवा चौपाया प्रवेश गराउन पाइने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्रवेश नषिध गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुमत प्राप्त आयोजना सञ्चालकको हकमा तोकएि बमोजमि प्रवेश नयिमनको व्यवस्था गरनिछ । १०. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना लागू गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले दगिी वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातावरण तथा वकिसबीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास वनक्षेत्रमा तोकएि बमोजमि भू-उपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ । ११. राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले प्रदेशभत्तिको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशकि वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा । प्रदेशगत रणनीतकि योजना बनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रणनीतकि योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले प्रदेशभत्तिको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशकि वनको संरक्षण, वकिस र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) डभिजिनल वन अधिकृतले यस ऐनको अधीनमा रही सहभागितामूलक रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभत्तिको राष्ट्रिय वनको रणनीतकि योजना तयार गरी तोकएि बमोजमि स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) राष्ट्रिय वनभत्तिको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राष्ट्रिय योजनाको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । १२. वनक्षेत्रभत्तिर बसोबास वा पुनर्वास नगरनि: (१) रुख

भएको कुनै पनविनक्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासको लागि प्रयोग गरिने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विन सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बसोबास वा पुनर्वास गरिएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखत देखि नै रहेका रुखहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन् र त्यस्ता रुखहरू तोकिए बमोजमि हटाइनेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित रुखहरू यस ऐन विपरीत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

१३. समिसार क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्रको समिसार क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समिसार क्षेत्रमा तोकिए बमोजमि पर्यापर्यटनको विकास सम्बन्धी कार्य गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-३ । सरकारद्वारा व्यवस्थिति वन सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सरकारद्वारा व्यवस्थिति वनको व्यवस्थापन: (१) डभिजिनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई समिाङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थिति वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन तथा कबुलियिती वन बाहेकका अन्य राष्ट्रिय वन सरकारद्वारा व्यवस्थिति वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (३) सरकारद्वारा व्यवस्थिति वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजमि कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरिनेछ । (४) नेपाल सरकारले अन्तरप्रादेशिक वनको रणनीतिक योजना बनाउनेछ । परिच्छेद-४ । वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १५. वन संरक्षण क्षेत्र: (१) दफा ११ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू-परिधीय क्षेत्रलाई समिाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको, । (ख) जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील देखिएको, । (ग) संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको, वा । (घ) पर्यापर्यटनको विकास गर्न उपयुक्त देखिएको । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "भू-परिधीय क्षेत्र" भन्नाले वन तथा वनसँग अन्तरसम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत सम्झनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डभिजिन वन कार्यालयले गर्नेछ । १६. वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विन संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका अन्य वन व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्रिय वनको कार्ययोजना बनाउँदा दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमिको कार्ययोजनाको अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभांशको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ । १७. वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संरक्षित वन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्तरण हुँदा यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत कायम रहेको वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन । परिच्छेद-५ । सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था । १८. सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने: (१) दफा ३१ बमोजमि गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थिति गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डभिजिन वन कार्यालयमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्ययोजना डभिजिन वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कार्ययोजना स्वीकृत भएमा डभिजिन वन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको उपभोक्ता समूहलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डभिजिन वन अधिकृतले उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्रावधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्यालाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी डभिजिन वन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना वा सोमा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा डभिजिन वन अधिकृतले त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधनको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु उपभोक्ता समूहको कर्तव्य हुनेछ । (७) उपभोक्ता समूहले डभिजिन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोकिए बमोजमि पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन

विकासका लागि तोकिए बमोजमि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछ । (१) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आर्जनको लागि गरिबीको रेखामुनमा उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको कुनै भाग तोकिए बमोजमि सम्झौता गरी दनि सक्नेछ । १९. सामुदायिक वन फरिा लनि सकनि: (१) दफा १८ बमोजमि हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा डभिजिन वन अधिकृतले तोकिए बमोजमि त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फरिा लनि नर्णय गर्न सक्नेछ ।

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फरिा लनि नर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि डभिजिन वन अधिकृतले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने वन उपभोक्ता समूहले पैतीस दनिभर्तिर प्रदेश वन नर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी उपर प्रदेश वन नर्देशकले गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । २०. सामुदायिक वन पुनः हस्तान्तरण गर्न सकनि: (१) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै सामुदायिक वन फरिा लनि गरी भएको नर्णय उपर सोही दफाको उपदफा (२) बमोजमि उजुरी परी प्रदेश वन नर्देशकबाट त्यस्तो नर्णय बदर भएमा डभिजिन वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन सावकिकै उपभोक्ता समूहलाई पुनः हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमिको नर्णय उपर सो दफाको उपदफा (२) बमोजमि उजुर नपरेमा वा त्यस्तो उजुरी परी सो नर्णय सदर भएमा डभिजिन वन अधिकृतले दफा १८ बमोजमि प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी सो सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । २१. कार्ययोजना वपिरीत काम गर्नेलाई हुने सजाय: (१) सामुदायिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कार्ययोजना वपिरीत हुने कुनै काम गरेमा नजिलाई सम्बन्धति उपभोक्ता समूहले जरविाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा बर्गि बराबरको रकम क्षतपूरतको रुपमा असुल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपभोक्ता समूह आफैले कारबाही गर्न नसकेमा सो समूहले डभिजिन वन कार्यालयलाई कारबाहीको लागि सफिारसि गर्न सक्नेछ र यसरी सफिारसि भई आएमा डभिजिन वन अधिकृतले त्यस्तो जरविाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जरविाना गरेको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । २२. वनको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्ने: (१) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजमि आर्जन गरेको वार्षकि आयबाट कम्तीमा पचचसि प्रतशित रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतशित रकम सम्बन्धति स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हतिमा प्रयोग गरनिछ । परिच्छेद-६ । साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था । २३. साझेदारी वन: (१) प्रदेश मन्त्रालयले देहायका उद्देश्यका लागि डभिजिन वन अधिकृतको सफिारसिमा सरकारद्वारा व्यवस्थति वनको कुनै भाग दफा ११ को अधीनमा रही डभिजिन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा तोकिए बमोजमि साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:- । (क) वनको विकास र दगिी व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन, । (ख) वनक्षेत्रको नजकिँ वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तको व्यवस्था गर्न, । (ग) वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न, । (घ) जैवकि विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न, । (ङ) उपभोक्ताको जविकोपार्जनमा सुधार ल्‍याउन ।

(२) साझेदारी वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजमि स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्शमा डभिजिन वन अधिकृतले कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश वन नर्देशनालय समक्ष पेश गर्नेछ र प्रदेश वन नर्देशकले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृत भएको कार्ययोजना लागू गर्ने दायतिव डभिजिन वन कार्यालय, स्थानीय तह र दफा २४ बमोजमिको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिका साझेदारहरूले कार्ययोजना बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धति अन्त्य गर्न सक्नेछ र सो वन स्वतः सरकारद्वारा व्यवस्थति वनको रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ । तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी साझेदारी वन फरिा लनि नर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दइनेछ । २४. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने: साझेदारी वनको विकास र संरक्षणको लागि उपभोक्ताको तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं त्यस्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हुने वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभर्तिर पर्ने सम्बन्धति परम्परागत उपभोक्ताहरूले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् । २५. साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बकिरी वतिरण: (१) साझेदारी वनबाट उत्पादति काठ, दाउरा र गैहरकाठ वन पैदावारको बाँडफाँट तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट सो समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार आन्तरकि खपतको लागि प्राथमकिता दिई बाँकी रहेको वन पैदावार मात्र समूहबाहिर पठाउने गरी छुट्याउन सक्नेछ । (३) साझेदारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार बकिरी वतिरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पचचसि प्रतशित रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको

कम्तीमा पचास प्रतशित रकम सम्बन्धति स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरबि न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हतिमा खर्च गरिनेछ । परचिछेद-७ । कबुलियिती वन सम्बन्धी व्यवस्था । २६. कबुलियिती वन प्रदान गर्ने: (१) नेपाल सरकारले देहायको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको हैसियत बगिरिएको कुनै भाग कबुलियिती वनको रुपमा तोकिए बमोजमि समझौता गरी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कुनै सङ्गठति संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ :- । (क) वन पैदावारमा आधारति उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, । (ख) वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी बकिरी वतिरण गर्न वा उपयोग गर्न, । (ग) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फर्म सञ्चालन गर्न, ।

(घ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म वा उद्यान सञ्चालन गर्न, । (ङ) वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "हैसियत बगिरिएको वन" भन्नाले बीस प्रतशितभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको वन समझनुपर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डभिजिन वन कार्यालयले गरबिको रेखामुन रहेका जनताको गरबि न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाई वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियिती वनको रुपमा वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २७. कबुलियिती वन फरिता लनि सक्ने: (१) कबुलियिती वनमा समझौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेमा डभिजिन वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियिती वन तोकिए बमोजमि फरिता लनि नर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ती, संघ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ । तर त्यसरी कबुलियिती वन फरिता लनि नर्णय गर्नुअघि सम्बन्धति पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दडिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि डभिजिन वन अधिकृतले कबुलियिती वन फरिता लनि गरी गरेको नर्णयमा चतित नबुझ्ने पक्षले नर्णय भएको पैतीस दनिभतिर विभागको महानरिदेशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानरिदेशकले गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजमि उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतकिल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियिती वन फरिता लनि नर्णय गर्न सक्नेछ र यसरी फरिता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थति वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । परचिछेद-८ । धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था । २८. धार्मिक वन: (१) डभिजिन वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यसको वरपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रुपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको माननि छैन । २९. धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोग: (१) धार्मिक वनमा रहेका वन पैदावार सम्बन्धति धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सक्नेछ । तर धार्मिक वनक्षेत्रमा विकास योजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार डभिजिन वन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा बकिरी वतिरण गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि वन पैदावार उपयोग गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतकिल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन । ३०. धार्मिक वन फरिता लनि सक्ने: (१) दफा २८ बमोजमि जमिमा दिएको धार्मिक वनमा सम्बन्धति धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले दफा २९ विपरीतको कार्य गरेमा वा धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना नगरेमा डभिजिन वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फरिता लनि नर्णय गर्न सक्नेछ । तर धार्मिक वन फरिता लनि नर्णय गर्नुअघि सम्बन्धति धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दडिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि डभिजिन वन अधिकृतले गरेको नर्णय उपर चतित नबुझ्ने व्यक्ती, धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले सूचना पाएको मतिले पैतीस दनिभतिर प्रदेश वन निदेशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा प्रदेश वन निदेशकले गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । परचिछेद-९ । उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामूदायिक हतिका लागि कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनका सम्बन्धति उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजमि उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन गरिएका उपभोक्ता समूह सम्बन्धति डभिजिन वन कार्यालयमा तोकिए बमोजमि दर्ता गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दर्ताको लागि सम्बन्धति उपभोक्ता समूहले विधान सहति संलग्न राखी निविदन दनुपर्नेछ । (४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभतिर तोकिए बमोजमि आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतविदन सम्बन्धति स्थानीय तह र डभिजिन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । ३२. उपभोक्ता समूह सङ्गठति संस्था हुने: (१) उपभोक्ता समूह अवचिछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुनेछ । (२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) उपभोक्ता समूहले व्यक्तीसरह चल

अचल सम्पत्तिप्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य कसिमिले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) उपभोक्ता समूहले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ३३. उपभोक्ता समूहको कोषः (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायको रकम जम्मा गरिनेछः- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै स्वदेशी व्यक्तिलाई संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, । (ग) वन पैदावारको बकिरी वतिरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, । (घ) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरबिनाबाट प्राप्त रकम । (३) उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजमि गरिने खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजनतुबाट त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षति भएमा उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट प्रभावति व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैले वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा नजिी क्षेत्र वा सहकारीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "वन उद्यम" भन्नाले वन्यजनतु पालन समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उत्तरदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि वन उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डको आधारमा कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्यापर्यटन कार्यक्रमको सञ्चालनको क्रममा प्रचलति कानून र वन कार्ययोजना विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने, गराउने समूह वा संघ संस्थालाई यस ऐन बमोजमि कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इजाजत दनि तथा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१० । नजिी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था । ३५. नजिी वन दर्ताः (१) नजिी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले नजिी वन दर्ताको लागि डिभिजिन वन कार्यालय वा सब डिभिजिन वन कार्यालयको सफिरसि सहति सम्बन्धति स्थानीय तहमा नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नविदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धति स्थानीय तहले नजिी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नजिी वन दर्ता गरेको जानकारी स्थानीय तहले सम्बन्धति डिभिजिन वन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमिका नजिी वन राष्ट्रियकरण गरिने छैन । ३६. नजिी वनको व्यवस्थापनः (१) नजिी वनको धनीले नजिी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बकिरी वतिरण गर्न सक्नेछ । (२) नजिी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोजमिको कामका लागि डिभिजिन वन कार्यालय वा सब डिभिजिन वन कार्यालयले आवश्यक प्रावधिकि तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि नजिी वन वा नजिी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धति स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धति डिभिजिन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ । (५) घरायसी प्रयोजनको लागि कुनै जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो स्थानीय तहबाट र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन जिल्लाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो जिल्लाको डिभिजिन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ । (६) नजिी वन धनीलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिलाई, संस्था, समूह वा समुदायले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही कृषि, जडीबुटी खेती तथा वन्यजनतु पालन समेत गर्न सक्नेछ । ३७. सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्थानीय तहले यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको उपयोग तथा बकिरी वतिरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कामका लागि डिभिजिन वन कार्यालय वा सब डिभिजिन वन कार्यालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्रावधिकि तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सडक, नहर र बाटो कनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पर्ने रुखहरू र चौतारा, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरू तोकिए बमोजमिको कार्यविधि पूरा गरी काट्न वा हटाउन सकिनेछ । ३८. सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनः (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैले वा कुनै संघ संस्था वा नजिी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने सहरी वनको विकासको लागि आवश्यक पर्ने प्रावधिकि सहयोग डिभिजिन वन कार्यालय वा सब डिभिजिन वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार सम्बन्धति स्थानीय तहले तोकिए बमोजमि प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । बेवारिसी

काठ सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. बेवारसी काठको व्यवस्थापन: (१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुर्याएसम्म नदी वा खोला बगाई ल्याएको, कनिरा लागेको, अड्केको वा डुबेको काठ वा बेवारसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको काठको व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. हकदाबी उपर कारबाही: (१) कसैले दफा ३९ बमोजमि बेवारसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व रहेको प्रमाण सहित माग गरेमा र सो सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको हकदाबी पुग्ने देखिएमा त्यस्तो काठ नजिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । (२) बेवारसी काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था ।

४१. वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने : राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन । तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजमि कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ४२. वनक्षेत्रको प्रयोग : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनजिजिन्य उद्योग सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजमिको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजमि स्वीकृति दिने सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना वा आयोजना सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजमिको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले यस दफाको अधीनमा रही त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृति प्राप्त योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योगले जतनित क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यत्ति क्षेत्रफल बराबरको नजि जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजमिको रकम दफा ४५ बमोजमिको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेको नकियाबाट सञ्चालन हुने योजना, आयोजना वा उद्योगले जतनित क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यत्ति क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजमिको रकम दफा ४५ बमोजमिको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नु पर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजमि निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाईन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राईट अफ वे) बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न र हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजमिको रकम दफा ४५ बमोजमिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजमि प्राप्त रकम वनको विकास गर्नका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी रुख हुर्काउन तथा वनको पुनर्स्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्नेले आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानून बमोजमि वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदन स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्तिलाई समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ४३. खनजि कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनभित्र खनजि पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित नकियाको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिने सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनजि पदार्थ रहेको पत्ता लागे उत्खनन गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजमि वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनजि पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग

गर्न स्वीकृतदिनि सक्नेछ । तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वनक्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा र माटो उत्खनन् गर्न पाइने छैन । परचिछेद-१३ । वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ४४. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनः (१) नेपाल सरकारले वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश वितरणका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ :- ।

(क) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन सञ्चयिता तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँट हुने, । (ख) वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्बन सञ्चयिता तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँट सम्बन्धित वनको कार्ययोजनामा व्यवस्था भए बमोजिम हुने, । (ग) जल वदियुत, खानेपानी र पर्यावरणतन्त्र आयोजना लगायत अन्य निकाय वा उद्योगबाट वातावरणीय सेवा बापत प्राप्त हुने रकम र सोको व्यवस्थापन, उपयोग तथा बाँडफाँट तोकिए बमोजिम हुने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र (इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसिज टेन्डर) आह्वान गरी तोकिएका शर्त पूरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्नु चाहने नजिी वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । ४५. वन विकास कोषको स्थापनाः (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु, वनको संरक्षण र संवर्धन गर्नु एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यको लागि एक वन विकास कोष स्थापना गर्नु सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोग वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (घ) वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त रकममध्ये तोकिए बमोजिमको रकम, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ङ) वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि दिए बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (४) वन विकास कोषको रकम कुनै "क" वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परचिछेद-१४ । सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था । ४६. सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठनः (१) राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्धन गर्नु, वन्यजन्तुको अवैध शिकार एवं वन पैदावारहरूको चोरी निकासी रोक्नु तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्नु एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिमका पदहरू रहनेछन् । (३) सशस्त्र वन रक्षक सेवाको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) सशस्त्र वन रक्षकको न्युक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४७. विभागीय सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत काम गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्नु सकिनेछः- । (क) सामान्य सजाय : । (१) नसहित दिनि, ।

(२) चालचलन सम्बन्धी प्रतविदनमा प्रतकिल राय लेख्ने, । (३) बढीमा पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने, । (४) बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) खाइपाइ आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्ने, । (६) हालको पदमा ज्येष्ठता सहित खाइपाइ आएको सुरु स्केलमा घटुवा गर्ने । (ख) विशेष सजाय : । (१) भवष्यमा सरकारी सेवाको नमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, । (२) भवष्यमा सरकारी सेवाको नमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजाय हुने अवस्था, प्रक्रिया तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४८. कैदको सजाय हुनेः (१) देहायको कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछः- । (क) सशस्त्र विद्रोहमा सरकि भएमा, । (ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, । सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्नु सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा सङ्केतद्वारा वा अरु कुनै कसिमिबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा, । (ग) आफ्नो जमिमामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतथियार वा खरखजाना बेचबखिन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरु कसैलाई सुम्पिएमा, । (घ) आफ्नो प्रयोगको नमित्त लई राखेको वा आफूले जमिमा लई राखेको हातहतथियार खरखजाना लई भागेमा, । (ङ) आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाए, । (च) सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू अनधिकृत व्यक्तिलाई, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्नु दुरुत्साहन गरेमा । (२) देहायको कुनै कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः- । (क) ड्युटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि आफुभन्दा माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र वन रक्षक वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी हो भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासबि आधार हुँदाहुँदै पनि अपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्नु उद्योग गरेमा, । (ख) सशस्त्र विद्रोहको षडयन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफुभन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारीलाई सो कुराको यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा, । (ग) वन पैदावार, वन्यजन्तुको आखेटोपहार चोरी शिकारी गर्ने वा मल्लिमतो गरी वनसँग सम्बन्धित कसुर गर्नेलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याएमा, । (घ) आफ्नो जमिमा वा नयिन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई



जानी-जानी भाग्न दिएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा । (३) देहायका कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः- । (क) ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा आफ्नो कमाण्डरको आदेशको अवहेलना गरेमा वा बनि ईजाजत क्याम्प छाडी गएमा, । (ख) कुनै राजनीतिक सङ्गठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, । (ग) आफ्नो जमिमामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन ।

वा नगदी वा जग्गा सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरवाहीपूर्वक हराएमा, बगिरेमा वा भत्काएमा, । (घ) आफ्नो जमिमामा रहेको सम्पत्तिलेई भागेमा । (४) सशस्त्र वन रक्षकले कुनै कसिमिले सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत धनमाल लुटेमा वा हानिकोक्षानी पुर्याएमा नजिलाई प्रचलित कानून बमोजमि हुने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ । परिच्छेद-१५ । कसुर र सजाय । ४९. कसुरः कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका काम कारबाही गरे वा गराएमा वा सोको उद्योग गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसुर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा ७ को उपदफा (१) विपरीत राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा, । (ख) दफा ९ बमोजमि नषिध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा, । (ग) राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनजिकार्य उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा, । (घ) राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) नषिध गरिएको वनक्षेत्रभित्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा चराएमा, । (च) राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने वा घाटगद्दीमा राखेको वन पैदावार हटाउने वा चोरी गर्ने काम गरेमा, । (छ) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको रुख वा बरुवा काट्ने, हाँगा बाँगा छम्लिने, खोटो वा बोकुरा झकिने वा कुनै पनी प्रकारले नोक्सानी गरेमा, । (ज) ईजाजत प्राप्त गरी राष्ट्रिय वनबाट रुख काट्दा, ढल्दा, घसार्दा वा वनक्षेत्र बाहिर लैजाँदा लापरवाहीसँग अन्य कुनै वन पैदावार नोक्सान गरेमा, । (झ) वनक्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गट्टी, बालुवा वा माटो झकिने, गोल वा चुन पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरु तयारी माल बनाउने वा सङ्कलन गर्ने र खनजि पदार्थ निकाल्ने वा सङ्कलन गर्ने काम गरेमा, । (ञ) वन पैदावार लानि पाएको पूर्जीको शर्त उल्लङ्घन गरी वन पैदावार नोक्सानी गरेमा, । (ट) वदिश निकासी गर्न प्रतबिन्ध लागेको वन पैदावार वदिश निकासी गरेमा, । (ठ) वन समिना चहिन उखल्ने, सार्ने, फेर्ने, मेट्ने वा बगिरने काम गरेमा, । (ड) टाँचा वा नसिना कीर्ते गर्ने वा काठ वा खडा रुखमा लगाइएका सरकारी टाँचा, नसिना फेर्ने, बगिरने वा मेट्ने गरेमा, । (ढ) नर्सरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गरिएका बरुवा काट्ने, भाँच्ने, उखल्ने वा अरु कुनै प्रकारले नोक्सान गरेमा, । (ण) नर्सरी वा वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रका खम्बा, तारका बार वा त्यस्ता अरु सम्पत्ति बगिरे वा चोरी गरेमा, । (त) शिकार खेल्ने, वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने काम गरेमा, । (थ) वन पैदावारमा आधारित उद्योगले प्रचलित कानून विपरीत वन पैदावार राखेमा, ।

(द) उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी वा सदस्यले समूहको हतिको नाममा कोषको रकम हनिमनि गर्ने र त्यस्तो समूहको वधिन तथा कार्ययोजना विपरीत कुनै कार्य गरेमा, । (ध) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । ५०. सजायः (१) दफा ४९ को खण्ड (क) अन्तर्गतको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई एक महनिसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधन समेत जफत हुनेछ । त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए नजिलाई सो बापत हुने सजाय समेत हुनेछ । (४) दफा ४९ को खण्ड (घ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बगिँ असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) दफा ४९ को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रत्येक चौपायाका लागि देहायको दरले जरबिना हुनेछः- । (क) भेडा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म, । (ख) हात्ती भए एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म, । (ग) अन्य चौपाया भए एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म । (६) दफा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) एक हजार रुपैयाँसम्मको बगिँ भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) एक हजार रुपैयाँदेखि भाथि पाँच हजार रुपैयाँसम्मको बगिँ भए एक महनिसम्म कैद वा बगिँ बमोजमि जरबिना वा दुवै, । (ग) पाँच हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्मको बगिँ भए तीन महनिसम्म कैद वा बगिँ बमोजमि जरबिना वा दुवै, । (घ) पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको बगिँ भए छ महनिसम्म कैद वा बगिँ बमोजमि जरबिना वा दुवै, । (ङ) एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बगिँ भए एक वर्षसम्म कैद वा बगिँ बमोजमि जरबिना वा दुवै, । (च) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतसिकै बगिँ भए पनडुई वर्षसम्म कैद वा बगिँको दोब्बर जरबिना वा दुवै । (७) दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा बगिँको दोब्बर जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (८) दफा ४९ को खण्ड (ठ) वा (ड) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (९) दफा ४९ को खण्ड (ढ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रतबरुवाको पाँच सय रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ र

सोही कसुर पुनः गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रत्येक पटक एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(१०) दफा ४९ को खण्ड (ण) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बर्गो असुल गरी छ महनिसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (११) दफा ४९ को खण्ड (त) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई वन्यजनतु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको सजाय हुनेछ । (१२) दफा ४९ को खण्ड (थ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (१३) दफा ४९ को खण्ड (द) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बर्गो भए बर्गो असुल गरी एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (१४) दफा ४९ को खण्ड (ध) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बर्गो भए बर्गो असुल गरी छ महनिसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५१. हैरानी गर्ने नयितले कब्जा वा पक्राउ गर्नेलाई सजायः मनासबि माफकिको कारण नभई वन सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले रसिडबीले वा हैरानी गर्ने नयितले मालवस्तु कब्जा गरेमा वा कसैलाई पक्राउ गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । ५२. कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्चन पुर्याउनेलाई सजायः यस ऐन बमोजमि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कसैले बाधा अड्चन पुर्याएमा नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ५३. कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सरहको सजाय हुनेछ । ५४. दुरुत्साहन दनि वा मल्लिमतो गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्न दुरुत्साहन दनि वा मल्लिमतो गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५५. कसुरको उद्योग गर्नेलाई सजायः यस ऐन बमोजमिको कसुरको उद्योग गर्नेलाई वन्यजनतु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको संरक्षति वन्यजनतु सम्बन्धी कसुरको उद्योग भएमा कसुरदारलाई भए सरह र अन्य कसुरको उद्योग भएमा कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । परचिछेद-१६ । कसुरको जाँचबुझ र कार्यवधि । ५६. कसुर रोक्न आवश्यक कारबाही गर्नेः कसैले यो ऐन बमोजमि सजाय हुने कसुर गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा वा कसुर गर्दै अवस्थामा फेला पारेमा वन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो कसुर हुन नपाउने प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ र सो कामका लागि आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ । ५७. वशिष अधिकारः (१) यस ऐन अन्तर्गतको वन तथा वन्यजनतु सम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई वनक्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदनि वा पक्राउ परसिकेपछि पिननिजिलाई छुटाई लैजान कसैले हुलहुज्जत गरी कसुरदारलाई भगाई लैजाने अवस्था परेमा वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखमि हुने परस्थिति भई हतयार नचलाई नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा डभिजिनल वन अधिकृतको आदेशले वन सुरक्षाका लागि खटएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले घुँडा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो बनाइसकेको भए पनडिभिजिनल वन अधिकृत वा नजिले तोकेको वन अधिकृत वा वन सहायकले सो आवादी हटाउन वा घर, छाप्रो भत्काउन सक्नेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा लगाइएको बाली समेत जफत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनले हुने अरु सजायमा सो उपदफामा लेखिएको कुराले कुनै असर पार्ने छैन । ५८. पक्राउ गर्ने अधिकारः (१) यस ऐन बमोजमिको कुनै कसुरको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सो कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको । लागु निविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निविदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूरजी जारी गर्ने अनुमतदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गरिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी, वन सम्बन्धी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसुर गर्ने व्यक्तितत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई भाग्नै उम्कने वा नजिले प्रमाण दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा वा कसुरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्तिलाई फेला परेमा वा कसुर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारी, वन सम्बन्धी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सहित उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । तर यसरी पक्राउ गरिनु पर्ने व्यक्तिलाई महिला भएमा सम्भव भएसम्म वनसम्बन्धी महिला कर्मचारी वा महिला सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै कसुरको सलिसलामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहककित पूरा नहुने भई नजिलाई थुनामा राखी तहककित जारी राख्नु पर्ने देखिएमा तहककित गर्ने कर्मचारीले नजिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिलिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजमि अनुमतिलागदा थुनामा परेको व्यक्तिलाई उपरको अभियोग, त्यसको आधार, नजिलाई थुनामा राखी तहककित गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतिलागमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहककित सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहककित भइरहेको देखिएमा पटक पटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमतदिन सक्नेछ । ५९. खानतलासीको अधिकारः (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसुर भएको छ भन्ने मनासबि कारण भएमा

कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीसम्मका वन प्रावधिकि कर्मचारी वा सहायक प्रहरी नरीक्षक दर्जाका कर्मचारीले प्रचलति कानून बमोजमि कुनै स्थानको खानतलासी गर्न सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यो दफाको प्रयोजनको लागि "स्थान" भन्नाले स्थायी वा अस्थायी भवन वा टहरा समझनुपर्छ र सो शब्दले खाली जग्गा, पाल, ढुङ्गा तथा वभिनिन कसिमिका सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गर्ने व्यक्तिले खानतलासी गर्नु पर्ने कारण खोली खानतलासी गर्ने स्थानको धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगावै सूचना दिएर मात्र खानतलासी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गर्दा सम्बन्धति स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना साक्षी राखी नजिहूको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ । (४) मानसि बसोबास गरेको घरमा खानतलासी गर्नु परेमा सो घरमा महिला भए हट्ने सूचना र मौका दनि पर्नेछ । (५) यस दफामा लेखिएका कुनै कुराले खानतलासी गर्ने कर्मचारीलाई सूर्यास्त देखिसूर्योदय नभएसम्म मानसि बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुने छैन । ६०. वन पैदावार र तत्सम्बन्धी मालवस्तु कब्जामा लनि सक्ने: (१) कुनै वन पैदावार भण्डारण वा ओसार पसारका क्रममा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भरपर्दो कारण देखिएमा त्यस्ता वन पैदावार र कसुरसँग सम्बन्धति हतियार, ढुङ्गा, सवारी साधन तथा चौपायालाई वन सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वन पैदावार वा वस्तु कब्जा गरिएमा त्यसरी कब्जा गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिएको वन पैदावार वा वस्तुको वविरण खोली सम्बन्धति व्यक्तिलाई सोको भरपाई दनि पर्नेछ र त्यस्तो वन पैदावार वा वस्तुमा खास चहिन लगाई नाप जाँच गरी यथाशक्य चाँडो डभिजिन वन कार्यालय वा सब डभिजिन वन कार्यालयमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कब्जामा लिएका वन पैदावार बाहेकका कसुरसँग सम्बन्धति हतियार, ढुङ्गा, सवारी साधन वा चौपायालाई कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी वा सो सरहका सुरक्षाकर्मीले तोकेको दनि र स्थानमा दाखलिा गर्ने शर्तमा सम्बन्धति स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना पदाधिकारी वा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थितिमा मालधनीलाई कागज गराई छाडदिनि सक्नेछ । ६१. दसी प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमिको कसुरको सम्बन्धमा बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसुर हुने कार्य गर्नको लागि प्रयोग भएका औजार तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यसरी बरामद भएका वन पैदावार, औजार तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो दसी प्रमाण नजिकिको वन कार्यालयको जमिमामा राखी सोको मुचुल्का पेश गरेमा दसी प्रमाण पेश गरे सरह मानिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दसी प्रमाण राखेको ठाउँमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले डोर खटाई प्रतविदन लई कारबाही गर्न सक्नेछ ।

६२. मुद्दाको अनुसन्धान र डायरी: (१) यस ऐन बमोजमि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककित प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ । (३) एउटै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा कम र कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने रहेछ भने सो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककित उपदफा (२) बमोजमिको कर्मचारीले गर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमिको कसुरको अनुसन्धान तथा तहककितको कार्य सम्पन्न भई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहति अनुसन्धानसँग सम्बन्धति सबुद र प्रमाण संलग्न मसिलि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णयको लागि सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको मसिलि प्राप्त भएमा सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालयले उक्त वषियमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तितथा नजि उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लनि पर्ने दाबी समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसरकारी वकीलको कार्यालयले प्राप्त मसिलि अध्ययन गर्दा सो वषियमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने वषियवस्तु यकनि गरी सोको आधार र कारण सहति अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि कुनै वषियमा थप अनुसन्धान गर्ने गरी मसिलि प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकृतले सो वषियमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न प्रस्तावति अभियोगको मागदाबी सहतिको मसिलि पुनः सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि मसिलि प्राप्त भए पछि सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालयले उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (५) वा (८) बमोजमि सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने नर्णय भई मसिलि प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ६३. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ६४. कब्जा गरिएका मालवस्तुको व्यवस्थापन: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसुरसँग सम्बन्धति भई कब्जा गरिएका र धनी पत्ता नलागेका वन पैदावार, औजार, हतियार, सवारी साधन, चौपाया लगायतका

मालवस्तुको हकदार कुनै भए हकदाबी गर्न आउनु भनी अनुसन्धान अधिकृतले सबैले देख्ने ठाउँमा सात दिनको म्याद दिई सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु उपर हकदाबी परेमा नरिणयको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मालवस्तु उपर हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । ६५. सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु र चौपाया ललाम गर्न सकिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएका सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाका वन पैदावार, मालवस्तु वा चौपायालाई नजिकिको वन कार्यालय वा सुरक्षित स्थानमा ल्याई डभिजिन वन अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई ललाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ललाम बिक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटीमा आमदानी बाँधनेछ । ६६. पूर्वपक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम पक्राउ गरिएको र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दाको अभियोग लागेको व्यक्तितत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुर देखिने मनासबि माफकिको आधार देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए देखिबाहेकका अरु व्यक्तिको हकमा नजिलाई हुन सक्ने कैद वा जरबिनाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौटी वा जेथा जमानी दिएको तारखिमा राखी र त्यस्तो धरौटी वा जमानी दनि नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु पर्नेछ । तर पटक कसुर गरी छ महिनाभन्दा बढी कैद हुने कसुरदारलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम अभियुक्तलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखी कारबाही गर्दा नजिलाई हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न पाइने छैन । ६७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डभिजिन वन अधिकृतले कारबाही र कनिरा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यवधि अपनाइनेछ । (३) यस ऐन अन्तर्गत एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी तत्काल जरबिना गरी छाडिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले नरिणयको सूचना पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ६८. बरामद भएका मालवस्तु जफत हुने: (१) कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन् । (२) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सलिसलामा बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा ललाम बिक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दा कनिरा नलागुजेलसम्म धरौटी खातामा राख्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी-जानी कसुरदारलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने बोझबाहक जफत गरिने छैन र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास हजार रुपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ । ६९. जफत भएका वनस्पतितथा वनस्पतिस्रोतको व्यवस्थापन: नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिमको कसुरमा जफत भएको कुनै वनस्पतितथा वनस्पतिस्रोतलाई शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा औषधनिय प्रयोग वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१७ । विविधि । ७०. वृक्षारोपण र वन पैदावार आपूर्ति: वृक्षारोपण कार्यलाई प्रवर्धन गर्न, धार्मिक कार्य, विपद् व्यवस्थापन, घर निर्माण, शव दहन तथा अत्यावश्यक विकास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक पर्ने काठ दाउरा आपूर्तिको लागि नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७१. नाका तोक्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैदावार आयात नरियातका लागि नाका तोक्न सक्नेछ । ७२. वन पैदावारमा आधारित उद्योगले जानकारी गराउनु पर्ने: कच्चा पदार्थको रुपमा वन पैदावार प्रयोग गर्ने उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित डभिजिन वन कार्यालयमा व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लघु र घरेलु उद्यमको । रूपमा रहेका उद्यमहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । ७३. अन्तरतह समन्वय: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहेको अन्तरतह समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ । ७४. अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने कुनै संस्थालाई अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि कुनै वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर मन्त्रालय मातहतका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको हकमा विभागले वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको संस्थाले वनक्षेत्रको संरक्षण र विकास हुने गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ । ७५. वन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै

भागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा गर्न सक्नेछ । ७६. कृषविन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने: वनक्षेत्रको जग्गामा भू-उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजमि कृषविन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "कृषविन" भन्नाले एउटै जग्गामा बहुवर्षीय रुख प्रजातिका साथै अन्नबाली वा फलफूल वा घाँसेबाली वा मत्स्यपालन वा पशुपालनलाई एकीकृत रूपमा खेती गर्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ । ७७. प्रतबिन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएका वन पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बकिरी वतिरण वा वदिश नकिसीमा प्रतबिन्ध लगाउन सक्नेछ । ७८. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनसिरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन । ७९. सुराकीलाई पुरस्कार दिने: यस ऐन बमोजमिको कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको दश प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप दिनेछ । ८०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) यस ऐन बमोजमि हुने वनको संरक्षण, विकास र उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतविदन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) डभिजिन वन अधिकृतले जिल्लाभित्र वभिन्नि वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई व्यवस्थापन भएका वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतविदन मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८१. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफू मातहतका कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८२. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यो ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यस ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ८३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ८४. कार्यवधि वि नर्दिशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यवधि वि नर्दिशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८५. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ । ८६. खारेजी र बचाउ: (१) वन ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । (२) वन ऐन, २०४९ बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ । ८७. मुद्दा सर्ने: वन ऐन, २०४९ बमोजमि जिल्ला वन अधिकृत समक्ष विचाराधीन मुद्दा, नविदन, प्रतविदन तथा सोसँग सम्बन्धति मसिलि दफा ६७ बमोजमिको मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सर्नेछ ।